

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מאי גולן

פ/25/311

הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון – תיעוד מצולם של דיוני בתי המשפט)

1. תיקון סעיף 3 בחוק-יסוד: השפיטה¹, בסעיף 3 אחרי "בית המשפט ידון בפומבי", יבוא "ויאפשר תיעוד מצולם של הדיונים באולמות בתי המשפט תוך הנגשתם לצפייה במדיה הדיגיטלית לכל אזרחי המדינה", ואחרי "לפי חוק" יבוא "או מטעמים שיירשמו".

דברי הסבר

כיום כל אזרח במדינת ישראל רשאי להיכנס לכלל הדיונים המתקיימים באולמות בתי המשפט מלבד דיונים בדלתיים סגורות. הצעת חוק זו באה להנגיש את הדיונים במדיה הטלוויזיונית והדיגיטלית, כדי לאפשר לכל אזרח לצפות בדיונים כדי שיוכל לעשות זאת מביתו שלו, מכיוון שהדבר דומה לנוכחותו בהם. ניתן לראות באישורה של כבוד נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות להעביר בשידור חי במדיה האינטרנטית את הדיונים שהתנהלו בבית משפט העליון בענייני הקמת הממשלה החדשה במשך יומיים רצופים כאבן הפינה לעניין זה. יש לציין כי גולשים רבים צפו בשידור החי, והתוצאה הישירה מהנגשת הדיונים היא הגברת שקיפות מערכת המשפט אשר הובילה לחיזוק אמון הציבור במערכת זו ולחיזוק הדמוקרטיה במדינת ישראל. בנוסף לכך, הצעת חוק זו מיטיבה עד מאוד גם עם אוכלוסיות בעלי מוגבלות פיזית כגון: נכים המרותקים לביתם שאין באפשרותם להגיע פיזית לאולמות בית המשפט וקבוצות אחרות של אנשים עם מוגבלות אשר יוכלו להקשיב וללמוד על התנהלות מערכת בתי המשפט. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/817/24). הצעת החוק זהה לפ/817/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.